

PODERES ADMINISTRATIVOS VI

ATENÇÃO

No que tange aos Poderes Administrativos, 70% das questões de prova são sobre o Poder de Polícia.

Em relação ao conceito de Poder de Polícia, apesar de natural, não se deve associar imediatamente com polícia. Na realidade, o Poder de Polícia surge a partir da ideia que o Estado deve exercer a sua autoridade, ou seja, o Estado precisa policiar, fiscalizar e controlar. Portanto, Poder de Polícia não tem origem na polícia como corporação, e sim, na ideia de policiamento e fiscalização.

Assim como existem os estados liberais, há os estados de polícia e estados autoritários, ou seja, estados em que o poder de policiamento e o comando é muito forte. Sendo assim, Poder de Polícia corresponde ao poder que a administração pública tem para poder desempenhar atividades de fiscalização, regulamentação, consentimento e punição, a fim de preservar e proteger o interesse da coletividade. Logo, entre o interesse individual e o interesse coletivo, deve prevalecer o interesse coletivo, sendo essa uma consequência do Princípio da Supremacia. Por isso, o Poder de Polícia tem nitidamente origem na supremacia.

No entanto, nem sempre haverá Poder de Polícia quando estiver presente alguém da administração, pois não são todas as situações em que a administração pública age com supremacia. É importante ressaltar que o conceito do Poder de Polícia está previsto em lei, mais especificamente, no Art. 78 do Código Tributário Nacional (CTN).

Nesse momento, surge o questionamento sobre qual o motivo do CTN conceituar o Poder de Polícia. Sobre isso, vale citar que o Art. 77 do CTN trata de um tributo denominado de taxa, a qual possui dois fatos geradores. Nessa situação, um deles é a prestação de serviço público de caráter específico e individualizado e o outro é o Poder de Polícia.

Desse modo, a taxa pode ser cobrada em decorrência da prestação de serviço público individual e específico e também em decorrência do Poder de Polícia. Em razão disso, no artigo seguinte, o CTN explica o que é o Poder de Polícia. Por isso, pode-se tratar de taxa de polícia, isto é, tributo cobrado em decorrência da prestação do serviço de prestação do exercício do Poder de Polícia. Por exemplo, a taxa de edificação, a taxa ambiental, entre outras. A partir disso, é possível compreender que o Poder de Polícia é distribuído entre o poder público, e não apenas nas polícias.

ANOTAÇÕES

CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL

Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos.

Analisando o Art. 78 do CTN, percebe-se que o Poder de Polícia é uma atividade. Quando se aborda as atividades que o poder público desempenha, há o serviço público, a intervenção no domínio econômico, a intervenção na propriedade, fomento e o incentivo que o poder público realiza, e ainda, tem como um dos principais o Poder de Polícia. Com isso, o Poder de Polícia é uma atribuição e competência dada à Administração Pública.

Além disso, a administração tem o poder de limitar o uso, o acesso e as atividades. Por exemplo, um indivíduo deseja construir, mas para isso, primeiro, ele precisa pedir para a administração libere a construção, ou seja, ela está limitando o indivíduo. Qualquer coisa que se deseje construir, como uma piscina, antes de iniciar a obra, é necessário solicitar a administração. Nessa situação, existem limites a serem analisados, seguindo a regulamentação interna de cada estado e município.

Essa limitação ocorre por meio de diversos decretos, regulamentos e resoluções que estabelecem o Poder de Polícia, uma vez que limita o direito a uma atividade e estabelece regras para o exercício de uma profissão. Portanto, a administração está limitando ou disciplinando o DIL (direito, interesse e liberdade).

ATENÇÃO

Esteja atento, pois, nesse contexto, liberdade não se refere ao direito de ir e vir da pessoa que é presa. Nesse caso, ela se vincula à liberdade profissional e a liberdade em relação ao exercício de atividades. Por exemplo, a liberdade religiosa, de culto, artística, de manifestação, de reunião etc. Lembre-se que, quando se trata da liberdade de ir e vir, está fazendo referência a outra atividade voltada para o processo penal. Sendo assim, prisão não está vinculada ao Poder Administrativo.

ANOTAÇÕES



Outro detalhe relevante é que, conforme o Art. 78 do CTN, a administração regula a prática de ato ou abstenção de fato. Vale recordar que regula vem de regulamentação, logo a administração regula pelo fato de que o poder regulamentar também está dentro do Poder de Polícia. Assim, existe a expedição de atos, decretos e resoluções com base no Poder de Polícia. Por exemplo, uma agência reguladora estabelece regras, nesse momento, está se abordando o Poder de Polícia, por meio de um poder regulamentar que ela também tem. Além disso, ao mesmo tempo, é possível exercer mais de um poder, desde que compatíveis, como é esse caso.

É fundamental salientar que o Poder de Polícia é bastante conhecido como um poder negativo, porque há diversos comandos de “não”, por exemplo, “Não faça isso”, “Não é permitido isso” ou “Não é permitido som automotivo depois de determinado horário”. Desse modo, é tido assim, pois é um poder limitador.

Tenha atenção quanto ao principal fundamento do Poder de Polícia, ou seja, em razão de interesse público e a supremacia do interesse público. Nesse ponto, entre interesse privado e o interesse coletivo sempre deverá prevalecer o interesse coletivo. Vale citar que a administração é concernente, a princípio, em relação à segurança. Observe que essa segurança não é propriamente a segurança pública, e sim está vinculada à ideia de produção.

Suponha que um indivíduo tem um carro e, agora, o veículo é obrigada a ter freio ABS e airbags, ou seja, também abrange esse tipo de segurança. Com isso, o Poder de Polícia pode fazer com que, o órgão regulador ou o responsável por isso, crie regras para poder estabelecer a necessidade de segurança em determinados setores. Assim, abrange desde a segurança na produção de uma patins, de um tênis, de um ar condicionado e de uma lâmpada.

Sobre isso, a segurança pública será exercida com base na Constituição Federal, por determinar as corporações policiais que também irão exercer o Poder de Polícia. Contudo, não faça imediatamente a associação entre Poder de Polícia e polícias no geral, caso contrário, estará incluindo pessoas erradas. Isso porque existe um grupo de pessoas e figuras de corporações que exerce o papel de segurança pública, mas que não estão agindo com Poder de Polícia. Portanto, o Poder de Polícia não é algo ligado diretamente à corporação policial, ela até pode ter, porém não se trata de uma associação imediata.

Há ainda a questão da higiene e da Vigilância Sanitária. Por exemplo, um fiscal de Vigilância Sanitária vai até um mercado chega e, ao fiscalizar o açougue, percebe que a carne está sendo armazenada em um freezer de 25 graus positivos.

ANOTAÇÕES

Outro ponto de relevância corresponde ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. Nesse contexto, a Administração Pública trabalha protegendo determinadas áreas e não permitindo o exercício de certas atividades em determinadas áreas. Ou seja, ela protege, inclusive, situações em que há um abalo à propriedade. Por exemplo, existem programas de televisão, como “Polícia 24 horas”, onde, em alguns casos, a Polícia Militar é chamada para poder atender a uma situação em que um vizinho está construindo e ultrapassando o muro. Logo, esse é o tipo de atividade que se refere quando se trata sobre o Poder de Polícia.

Esteja atento, existe relação entre Poder de Polícia e polícia, mas não se pode fazer essa associação de imediato. Em uma prova, se a questão pedir que seja elencado cinco exemplos de órgãos que exercem o Poder de Polícia, não cite somente corporações policiais. Assim, lembre-se que a atividade fiscalizatória e limitadora que o poder público exerce é denominada como Poder de Polícia.



DIRETO DO CONCURSO

1. (FCC/2019/MPE-MT/PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO) “Atividade estatal consistente em limitar o exercício dos direitos individuais em benefício do interesse público”, conceitua-se:
 - a. coercibilidade.
 - b. discricionariedade.
 - c. autoexecutoriedade.
 - d. poder de polícia.
 - e. proibidade administrativa.

COMENTÁRIO

O Poder de Polícia visa a limitação de direitos individuais em benefício do interesse público, conforme prevê o Art. 78 do CTN.

2. (CESPE/2019/MPC-PA/ASSISTENTE MINISTERIAL DE CONTROLE EXTERNO) A permissão para que o poder público interfira na órbita do interesse privado para salvar o interesse público, restringindo-se direitos individuais, fundamenta-se no:

ANOTAÇÕES

- a. poder hierárquico.
- b. poder regulamentar.
- c. poder de polícia.
- d. poder disciplinar.
- e. abuso de poder

COMENTÁRIO

Quando se afirma que o Estado pode interferir na órbita do interesse privado para poder proteger e salvaguardar o interesse público, restringindo-se direitos individuais, está se referindo ao Poder de Polícia. Observe que, em geral, as questões de provas apresentam situações em que o Poder de Polícia irá agir.

	Polícia Administrativa	Polícia Judiciária
Órgãos Competentes	Os mais variados órgãos de todos os Poderes, como órgãos de vigilância sanitária, ambiental, de trânsito, fiscal, obras, regulação etc (inclusive corporações policiais: PRF, Guardas Municipais, PM, PF* e PC*).	Corporações Policiais (PC, PF e PM*).
Regramento	Direito Administrativo.	Direito Penal e Processual Penal.
Objeto	Atuação que recai sobre Direitos, Interesses e Liberdades.	Atuação que recai sobre Pessoas.
Forma de Atuação	Em regra, preventiva, podendo também ser repressiva.	Em regra, repressiva, podendo também ser preventiva/ostensiva.

ATENÇÃO

É fundamental não confundir o Poder de Polícia com a polícia como um todo. Nesse sentido, o Poder de Polícia corresponde a Polícia Administrativa, que é diferente da Polícia Judiciária. Ou seja, existem uma figura chamada de polícia que é diferente de uma outra figura, também chamada de polícia. Lembre-se que o nome completo é Poder de Polícia Administrativa, mas é possível denominar também apenas de Poder de Polícia ou de Polícia Administrativa, pois ambos são a mesma coisa.

ANOTAÇÕES

Todavia, quando se referir a Poder de Polícia, não associe com a Polícia Judiciária. Ou seja, sempre que se abordar o Poder de Polícia estará se referindo a Polícia Administrativa ou Poder de Polícia Administrativa. Portanto, não há um gênero denominado Poder de Polícia e, dentro dele, há as espécies Administrativa e Judiciária. Logo, se a questão solicitar que sejam marcadas as características do Poder de Polícia, ela está vinculada a Polícia Administrativa ou Poder de Polícia Administrativa.

Quando se aborda a Polícia Administrativa, o fato relevante é que os mais variados órgãos a exercem, porque, nesse caso, há toda a administração pública exercendo o seu papel, sendo que, um desses, pode ser justamente o Poder de Polícia. Sendo assim, o Poder de Polícia é exercido em ministérios, secretarias e autarquias, ou seja, ele será distribuído, disseminado e difundido pelas corporações administrativas. Isso inclui tanto órgãos do Poder Judiciário, como do Poder Legislativo e do Poder Executivo, onde mais se tem você tem presença. Por exemplo, em um determinado órgão, existe um regramento que deve ser respeitado para que seja possível acessar aquele regramento. Essa situação corresponde a Poder de Polícia, pois está se limitando.

Já quando se trata de Polícia Judiciária, essa está mais vinculada a corporações policiais. Nesse ponto, ela é denominada de Polícia Judiciária, não em razão de integrar o Poder Judiciário. Na realidade, em regra, a Polícia Judiciária integra o Poder Executivo e o papel que ela exerce é o de averiguar, angariar, produzir e buscar provas para que sejam entregues ao Judiciário.

Assim, para que o Judiciário possa julgar um determinado fato, sendo esse uma infração penal, a polícia deve fornecer elementos probatórios. Desse modo, ao mencionar Polícia Judiciária, por isso, dessa denominação. Nesse contexto, há uma Polícia Civil ou Polícia Federal produzindo provas para que um processo criminal possa ser concluído ou possa ter provas suficientes para, de repente, condenar ou absolver alguém.

Observe que, dentre os órgãos competentes da Polícia Administrativa, pode-se incluir corporações policiais. Ou seja, a Polícia Administrativa é disseminada entre os órgãos, os quais podem até ser órgãos policiais. Por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) é tipicamente um órgão de Polícia Administrativa, assim como a Guarda Municipal. Logo, o Poder de Polícia não é algo restrito a polícia.

ANOTAÇÕES



Contudo, esteja atento ao papel das polícias, porque o papel da Polícia Civil e da Polícia Federal é um papel crucial de investigação criminal. Porém, é possível que essas corporações policiais desempenhem funções administrativas que não tenham relação com a averiguação criminal. Por exemplo, para viajar para o exterior, exceto, na América do Sul, é necessário o passaporte, o qual é expedido pela da Polícia Federal.

Nesse momento, a Polícia Federal não está averiguando o crime para poder encaminhar as provas ao Judiciário, e sim, está agindo como uma Polícia Administrativa. Com isso, em regra, por ser uma corporação policial que averiguar fatos criminosos para poder encaminhar provas ao Judiciário, a Polícia e a Polícia Civil são polícias judiciárias na essência. Entretanto, elas podem exercer atividade como a expedição de passaporte e a autorização para poder produzir determinados produtos.

Por exemplo, alguns produtos por servirem para criminosos refinarem drogas, a Polícia Federal deve autorizar o seu uso. Nessa situação, está agindo como uma Polícia Administrativa. Além disso, em regra, a Polícia Civil averiguar e crimes, mas também tem a estrutura para poder expedir registro de identidade, exercendo função de Polícia Administrativa. Se na prova, o enunciado afirmar que a Polícia Civil e a Polícia Federal retratam a ideia da Polícia Administrativa, a alternativa estará incorreta, pois ambas retratam a Polícia Judiciária na essência. Logo, estão inclusas na Polícia Administrativa de maneira excepcional.

No que diz respeito à Polícia Militar, em sua essência, é uma Polícia Administrativa. No entanto, ela pode se caracterizar como Polícia Judiciária quando estiver agindo no inquérito policial militar. Ou seja, quando a Polícia Militar precisar agir na produção de provas de um crime militar que ocorreu para, depois, encaminhar a Justiça julgar, nesse momento, ela corresponde a Polícia Judiciária. Apesar disso, a Polícia Militar exerce mais o papel de Polícia Administrativa do que de Polícia Judiciária.

Vale salientar que, quando se trata de Polícia Administrativa, refere-se ao Direito Administrativo. Já quando se discorre sobre a Polícia Judiciária, essa está vinculada ao Direito Penal e Processual Penal. Além disso, a Polícia Administrativa recai sobre bens e objetos, e não propriamente sobre pessoas. Quando a atuação recair sobre pessoas, ou seja, alguém foi preso, envolve a Polícia Judiciária. Lembre-se que a Polícia Militar não prende, na realidade, ela conduz para o Departamento da Polícia Federal ou para a Delegacia de Polícia. Já a prisão de fato será feita pela Polícia Judiciária, sendo que a atuação será executada pela Polícia Civil ou Polícia Federal.

ANOTAÇÕES



Quanto à forma de atuação, em regra, a Polícia Administrativa é uma polícia preventiva, pois trata de medidas de orientação e de informação, mostrando o que não pode ser feito, o que pode ser perigoso ou onde se deve ter cuidado. Obviamente, caso seja desrespeitada a prevenção, é possível que ela aja de maneira repressiva, mas isso é uma exceção.

Em contrapartida, a Polícia Judiciária, em regra, é repressiva, pois atua *post factum*, ou seja, depois que o fato criminoso aconteceu, haverá a intervenção da Polícia Judiciária. Por exemplo, houve a morte de uma pessoa. Logo, por meio de toda sua corporação e com peritos, a polícia realiza a perícia do local, faz o exame de corpo de delito na eventual vítima e no evento ao agressor, para poder verificar o que aconteceu. Portanto, essas ações são *post factum*, assim, a Polícia Judiciária atua repressivamente.

Contudo, vale mencionar que ela pode agir de maneira preventiva, ou seja, uma exceção. Esteja atento, pois ostensivo e preventivo são sinônimos e já foi cobrada em prova a seguinte questão “A Polícia Judiciária pode agir também de maneira ostensiva”. Nesse caso, muitos candidatos acreditavam que a Polícia Judiciária não pode agir de maneira ostensiva, porém, como são sinônimos, ela também pode, eventualmente, agir de forma preventiva. Por exemplo, é possível que se tenha a orientação feita pela Polícia Federal sobre a prática de determinados crimes. Suponha que o indivíduo irá ingressar ou sair do país e recebe um comunicado informativo sobre os produtos que ele não pode trazer ou tirar do país, pois é crime. Caso não obedeça, ele estará cometendo o crime de contrabando.



DIRETO DO CONCURSO

3. (CESPE/2019/MPC-PA/ANALISTA MINISTERIAL/COMUNICAÇÃO SOCIAL) O exercício do poder de polícia é:
- restrito aos órgãos de segurança pública discriminados na Constituição Federal de 1988.
 - condicionado a autorização judicial prévia, em qualquer hipótese.
 - insuscetível de controle judicial ou administrativo, em razão da indisponibilidade do interesse público.
 - limitado à prática de atos concretos, não podendo se dar por meio de atos normativos.
 - cabível tanto por meio de determinações de ordem pública quanto por consentimentos de pedidos feitos à administração.

ANOTAÇÕES

COMENTÁRIO

Lembre-se que, sempre que tratar de Poder de Polícia, estará se referindo à Polícia Administrativa.

b. O Poder de Polícia tem a liberdade de atuação, por isso ele não é condicionado à autorização judicial em qualquer hipótese. Pelo contrário, ele possui uma autoexecutoriedade, logo poderá ser executado de maneira autônoma e automática.

c. Ao exercer o Poder de Polícia, é necessário respeitar as regras, sendo assim é suscetível ao controle judicial e administrativo.

d. O Poder de Polícia não é limitado a atos concretos, ou seja, abrange tanto os atos concretos quanto os atos normativos.

e. Vale recordar que o Poder de Polícia pode ser executado por meio de determinações e também por consentimento. O Art. 78 do CTN menciona a limitação, o disciplinamento e a regulamentação, ou seja, funções que estão ligadas ao Poder de Polícia e, em razão disso, a Administração Pública deve permitir o exercício da atividade.

4. (CESPE/2019/TJ-AM/ASSISTENTE JUDICIÁRIO) Considerando os conceitos doutrinários acerca da polícia judiciária e da polícia administrativa, julgue o próximo item.
A polícia judiciária é repressiva e está adstrita aos órgãos e agentes do Poder Judiciário, enquanto a polícia administrativa é preventiva e está disseminada pelos órgãos da administração pública.

COMENTÁRIO

Esteja atento, pois a questão aborda tanto a Polícia Judiciária quanto a Polícia Administrativa. Lembre-se que a Polícia Administrativa é preventiva e está disseminada pelos órgãos da Administração Pública. Apesar de poder ser repressiva, a regra é que essa seja preventiva. Já a Polícia Judiciária é repressiva como regra, todavia não está vinculada aos órgãos e agentes do Poder Judiciário. Quando se trata de Polícia Judiciária é porque o destinatário das provas produzidas será o Judiciário. Assim, as polícias judiciárias que existem no Brasil, em regra, integram o Poder Executivo.



35m

ANOTAÇÕES

Vale citar que há polícia no papel de polícia judiciária, integrando o Poder Judiciário ou Poder Legislativo. Quando houve um crime dentro de um órgão do Judiciário, é possível que o presidente daquele órgão, como um Tribunal Superior, determine a abertura de um inquérito policial e, naquele momento, o ministro ou o desembargador presidirá o inquérito, e ainda haverá designados para agir como Polícia Judiciária. Entretanto, essa é somente uma exceção, disposta no Art. 4º do Código de Processo Penal (CPP).

5. (FGV/2019/PREFEITURA DE SALVADOR-BA/GUARDA CIVIL MUNICIPAL) De acordo com a doutrina de Direito Administrativo, em matéria de poderes administrativos, destaca-se o poder de polícia, que muito é utilizado para embasar os atos praticados por servidores ocupantes do cargo efetivo de Guarda Civil Municipal de Salvador. Tal poder pode ser conceituado como a prerrogativa de direito público que, calcada na lei, autoriza:
- a. a Administração Pública, por meio do Poder Executivo, a editar leis complementares dispondo sobre o funcionamento das forças de segurança pública em nível municipal.
 - b. o Poder Executivo a determinar o confisco de bens de origem ilícita adquiridos por pessoas que cometeram crimes contra a Administração Pública.
 - c. a Administração Pública a restringir o uso e o gozo da liberdade e da propriedade em favor do interesse da coletividade.
 - d. a Guarda Municipal a proceder à prisão-captura de suspeitos de crimes hediondos, mesmo sem situação de flagrante ou ordem judicial.
 - e. a Guarda Municipal a realizar diligências de busca e apreensão na casa dos investigados, independentemente de autorização judicial.

COMENTÁRIO

Observe que Guarda Civil Municipal corresponde à Polícia Administrativa, ou seja, não se confunda com a Polícia Civil. Quando se trata de Guarda Municipal, que faz parte do município, o qual não possui Polícia Civil, isto é, quem tem é o Estado membro ou a União, ela fará parte da Polícia Administrativa.

a. A Administração Pública não pode editar lei complementar, lembrando que não há essa previsão no Poder Regulamentar ou no Poder de Polícia.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

- b. Crimes contra Administração Pública e confisco de bens não cabem à Administração Pública, logo não se refere à Polícia Administrativa em qualquer local.
- c. A Administração Pública a restringir o uso e o gozo da liberdade e da propriedade, lembrado que a liberdade se refere àquela prevista no CTN. Ou seja, se relacionada com a liberdade de manifestação, de opinião e de reunião, visando o interesse da coletividade.
- d. Se não é uma situação de flagrante e não existe ordem judicial, a Guarda Municipal não pode agir de nenhuma forma.
- e. Vale ressaltar que a diligência de busca e apreensão não é determinação da Guarda Municipal, e sim da Polícia Civil e Polícia Federal.

GABARITO

- 1. d
- 2. c
- 3. e
- 4. E
- 5. c

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Vandrê Borges de Amorim.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
